

1009201-35.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Luiz Fernando Parreira Milena

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... até o momento da comunicação do furto à administradora. Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ofensa moral configurada. Damnum in re ipsa. Indenização devida. Emprego inadequado da equivalência em salários mínimos. Necessidade de desatrelamento da condenação em salários mínimos para condenação em valor certo e de adequação do quantum reparatorio ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara do Juizado Especial Cível - Comarca de Diadema

Av. Sete de Setembro, 359, Diadema, SP, CEP 09912-010

email: diademajec@tjsp.jus.br - fone: 4056-6600

SENTENÇA

Processo nº:

1009201-35.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Mauricio Martins dos Reis

Requerido:

Banco Bradesco S A

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Parreira Milena

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95.

DECIDO.

Inicialmente, considerando que as partes declararam que não havia provas orais (testemunhais) a serem produzidas, fica dispensada a realização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sendo de consumo a relação jurídica havida entre as partes e verossímeis os fatos aduzidos na inicial, mormente diante dos documentos anexados aos autos, aplicável à hipótese dos autos o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, relativamente à inversão do onus probandi.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o autor, titular do cartão de crédito número 4532.****.****.2803, impugna as compras nos importes de R\$ 165,70 (Van Van Rentals USD), R\$ 165,70 (Van Van Rentals USD) e R\$ 331,35 (Van Van Rentals USD), efetivadas em 08.04.2022, R\$ 110,93 (vltapp EUR), efetivada em 15.04.2022, R\$ 104,79 (De Pride Ventures USD), R\$ 104,79 (De Pride Ventures USD), R\$ 109,49 e (vltapp EUR), R\$ 109,49 (vltapp EUR), efetivadas em 20.04.2022, R\$ 106,38 (lsmmgncy USD), R\$ 212,76 (lsmmgncy USD), R\$ 212,76 (lsmmgncy USD), R\$ 277,73 (vltapp EUR), R\$ 550,50 (vltapp EUR), R\$ 2.127,59 (lsmmgncy USD), R\$ 2.127,59 (lsmmgncy USD), R\$ 2.221,27 (vltapp EUR) e R\$ 3.329,84 (vltapp EUR), efetivadas em 02.05.2022, lançadas nas faturas do respectivo cartão, vencidas em 10.05.2022 e 10.06.2022, conforme se depreende dos documentos anexados a folhas 221/223 e 356/357, caberia à instituição financeira-ré, na condição de prestadora dos serviços bancários,

demonstrar a regularidade da respectiva transação.

Deste ônus, entretanto, a ré não se desincumbiu.

Com efeito, em nenhum momento a instituição bancária demonstrou que as mencionadas compras foram efetivadas pelo autor, inexistindo nos autos, qualquer prova oral ou documental, neste sentido, não sendo inadmissível supor que tais operações tenham sido praticadas mediante fraude, mormente por se tratarem de gastos internacionais, praticados em série e fora do perfil de consumo do autor, havendo, de certo, sério indicativo de se tratar de expediente fraudulento, como se observa das simples análise das mencionadas faturas.

Por outro lado, ainda que o autor, sendo vítima de ato delituoso, o que não restou demonstrado nos autos, tenha disponibilizado o cartão e a respectiva senha a terceiros, tal situação não alteraria o deslinde do feito.

Isto porque, como sabido, as administradoras de cartões de crédito, na qual se enquadra a instituição bancária ré, ao contratar com os estabelecimentos comerciais que utilizam o referido sistema de pagamento, exige destes a análise formal dos cartões de créditos que lhe são apresentados por seus clientes, mediante a conferência das assinaturas e apresentação de documento de identidade. Se os estabelecimentos credenciados descumprem tal obrigação de cuidado e vigilância, gerando falhas na segurança do sistema e permitindo que terceiros não autorizados realizem compras com cartão de crédito alheio, surge para o banco réu o dever de reparar os prejuízos suportados pela parte autora, ante a ocorrência de defeito na prestação do serviço, na forma como dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, em situações análogas, já decidiram o Colégio Recursal da Capital e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

ACÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Cartão de crédito. Débitos não reconhecidos.

Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Débito inexigível. Imposição da repetição do indébito. Recurso desprovido. A hipótese em tela, então, enseja a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, dada a hipossuficiência técnica do consumidor recorrido em face do recorrente. A esse incumbiria demonstrar, destarte, independente da comunicação do autor ou da existência de seguro contra eventos dessa natureza, a regularidade dos débitos supostamente contraídos, comprovando, de forma cabal, que as compras teriam sido realizadas pelo titular do cartão. Isso poderia se dar pela verificação das assinaturas apostas no recibo de compras, por eventuais filmagens do momento das aquisições, e até mesmo por testemunhas que pessoalmente participaram dos eventos. Contudo, o recorrente manteve-se inerte, não produzindo qualquer prova no sentido de comprovar suas alegações.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito furtado. Compras não realizadas pelo titular do cartão. Existência e validade do consentimento da vítima não demonstrada. Ausência de conferência das assinaturas apostas nos comprovantes de venda, cartão e documento pessoal do titular pelos estabelecimentos conveniados pelo réu. Risco profissional. Inobservância do dever de vigilância e cuidado pela administradora. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Nulidade da cláusula que impõe ao consumidor a responsabilidade pelas compras efetuadas até o momento da comunicação do furto à administradora. Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ofensa moral configurada. Damnum in re ipsa. Indenização devida. Emprego inadequado da equivalência em salários mínimos. Necessidade de desatrelamento da condenação em salários mínimos para condenação em valor certo e de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial. Redução do arbitramento Recurso provido em parte. (TJSP, apelação cível nº: 0172895- 21.2010.8.26.0000)

DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. Furto. Compras efetuadas por terceiro antes da comunicação do extravio. Falha da prestação do serviço. Responsabilidade objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Fornecimento de produtos e serviços que deve garantir a segurança, inclusive patrimonial, dos usuários. Risco da atividade. Dano moral evidenciado em razão da negativação sofrida pelo Apelado por débito ao qual não deu causa. Todavia, fica reduzido nessa instância para R\$ 20.000,00. RECURSO

PROVIDO EM PARTE. (TJSP, Apelação nº 9228459-31.2007.8.26.0000).

Também em igual sentido o entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. 1. A melhor exegese dos artigos 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, Resp 1.058.221-PR, Reg. 2008/0104709-0, J. 04.10.2011, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 14.10.2011).

Ademais, como se depreende da simples análise da fatura anexada a folhas 167/230, e já acima afirmado, constata-se que as compras impugnadas destoam do perfil de consumo do autor, o que corrobora a falha na prestação dos serviços da ré, na medida em que esta deixou de garantir a adequada segurança ao consumidor, restando, pois, configurada sua responsabilidade e o consequente dever de indenizar. Neste sentido, inclusive, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO "MOTOBOY". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS PARTES. Utilização indevida de cartão por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao perfil do correntista. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Débitos declarados inexigíveis. Sentença mantida. Dano moral. Débitos não reconhecidos pelo cliente. Cabe ao banco a prova da regularidade das transações. Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC. Precedente do STJ. Dano moral indenizável. Valor ora fixado em R\$ 10.000,00, quantia que está em consonância com a natureza do dano. Sentença reformada. Restituição em dobro. Não cabimento porque inexistente má-fé e porque o caso não se enquadra nas hipóteses legais. Sentença mantida. Contratação de advogado. O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento pela contratação do profissional. Sentença mantida. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido. (TJSP, Apelação cível n. 1022438-33.2018.8.26.0564).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. Furto de Cartão. Três empréstimos seguidos, saques e transferência bancária em intervalo de tempo reduzido. Lançamentos que destoam do perfil do consumidor. Ausência do uso de reconhecimento facial, ocular ou biométrico. Instituição financeira que deve garantir a segurança dos serviços prestados. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula nº 479 do STJ. Risco do negócio. Inexigibilidade dos contratos fraudulentos. Retorno ao status quo ante. Culpa concorrente. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação cível n. 1002475-16.2018.8.26.0604). Não é diverso o posicionamento adotado pelo E. Colégio Recursal Cível de Diadema, in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material. Transações indevidas em conta corrente. Golpe do motoboy. Aplicação da teoria do risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005131-77.2019.8.26.0161)

CONSUMIDOR - GOLPE DO MOTOBOY- Responsabilidade objetiva - Risco da atividade

econômica do banco. Compras que fugiam do perfil da parte autora Declaração de inexigibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP, Recurso Inominado Cível 0009764-51.2019.8.26.0161)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CONSUMIDORA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que observou o dever de segurança que lhe é inerente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP, Recurso Inominado Cível 0001534-20.2019.8.26.0161).

É importante consignar, ademais, que, na situação dos autos, não há prova de que o autor tenha participado da fraude ou mesmo contribuído, ainda que culposamente, para a sua ocorrência, motivo pelo qual inaplicável o disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por esses motivos, considerando que as compras nos importes de R\$ 165,70, R\$ 165,70, R\$ 331,35, R\$ 110,93, R\$ 104,79, R\$ 104,79, R\$ 109,49, R\$ 109,49, R\$ 106,38, R\$ 212,76, R\$ 212,76, R\$ 277,73, R\$ 550,50, R\$ 2.127,59, R\$ 2.127,59, R\$ 2.221,27 e R\$ 3.329,84, efetivadas em 08.04.2022, 15.04.2022, 20.04.2022 e 02.05.2022, lançadas na fatura do cartão de crédito número 4532.****.****.2803, de titularidade do autor, e indicadas a folhas 356/357, não foram por este realizadas, tais débitos, bem como os respectivos juros e encargos sobre eles incidentes, devem ser declarados inexigíveis em face deste.

Todavia, considerando que o autor já desembolsou em favor da ré, a quantia total de R\$ 1.278,96, atinente às compras impugnadas lançadas na fatura vencida em 10.05.2022 (R\$ 165,70, R\$ 165,70, R\$ 331,35, R\$ 110,93, R\$ 104,79, R\$ 104,79, R\$ 109,49, R\$ 109,49), bem como os respectivos encargos, a título de "CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF", no valor de R\$ 76,72 (folhas 221 e 223), surge para a ré o dever de restituir ao autor a respectiva quantia.

É importante ressaltar que as compras lançadas na fatura indicada a folhas 221, nos importes de R\$ 347,89 (EXTRA COM 08/10) e R\$ 383,85 (PG *MICHELSIMPORT 04/12), bem como a "anuidade diferenciada" no valor de R\$ 36,25, por se tratarem de débitos regulares, mormente porque não contestados pelo autor, não devem ser restituídos a este.

Finalmente, no que se refere ao dano moral, a respectiva indenização não pode ser acolhida.

Isto porque, na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavaliere Filho, "há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos". Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo.

No caso sub judice, não se vislumbra como o fato articulado na inicial - falha na prestação do serviço bancário e cobranças, ainda que indevidas, nos importes de R\$ 165,70, R\$ 165,70, R\$ 331,35, R\$ 110,93, R\$ 104,79, R\$ 104,79, R\$ 109,49, R\$ 109,49, R\$ 106,38, R\$ 212,76, R\$ 212,76, R\$ 277,73, R\$ 550,50, R\$ 2.127,59, R\$ 2.127,59, R\$ 2.221,27 e R\$ 3.329,84 - possa ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral. É necessário consignar não haver nos autos prova de que o nome e CPF do autor tenham sido inscritos em cadastro de proteção ao crédito.

Ademais, o autor não demonstrou, na forma como dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a ocorrência do fato tenha ocasionado a ele situação que, pela gravidade, pudesse ensejar o dano de natureza não patrimonial, valendo ressaltar que, na situação dos autos, o dano moral não se presume.

Por tais razões, a pretensão inicial deve ser parcialmente acolhida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexigíveis, em face do autor, os débitos nos importes de R\$ 165,70 (Van Van Rentals USD), R\$ 165,70 (Van Van Rentals USD), R\$ 331,35 (Van Van Rentals USD), R\$ 110,93 (vltapp EUR), R\$ 104,79 (De Pride Ventures USD), R\$ 104,79 (De Pride Ventures USD), R\$ 109,49, (vltapp EUR), R\$ 109,49 (vltapp EUR), R\$ 106,38 (lsmmgncy USD), R\$ 212,76 (lsmmgncy USD), R\$ 212,76 (lsmmgncy USD), R\$ 277,73 (vltapp EUR), R\$ 550,50 (vltapp EUR), R\$ 2.127,59 (lsmmgncy USD), R\$ 2.127,59 (lsmmgncy USD), R\$ 2.221,27 (vltapp EUR) e R\$ 3.329,84 (vltapp EUR), efetivadas em 08.04.2022, 15.04.2022, 20.04.2022 e 02.05.2022, lançados na fatura do cartão de crédito número 4532.****.****.2803, de titularidade do autor, vencidas em 10.05.2022 e 10.06.2022, bem como os respectivos juros e encargos sobre eles incidentes, incumbindo ao réu realizar os respectivos ajustes nas faturas do mencionado cartão. No mais, condeno o réu, Banco Bradesco S/A., a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R\$ 1.278,96. O valor deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ante o que dispõe o artigo 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Deixo de condenar qualquer das partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, ante o que dispõe a lei 9.099/95.

O valor do preparo, na hipótese de recurso, é R\$ 658,45 (guia DARE-SP, código 230-6).

Efetuada o pagamento voluntário, mediante depósito judicial, fica, desde já, deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida (levantamento ou transferência), o que será certificado no processo após a sua efetivação.

Presentes os requisitos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa, arquivando-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Diadema, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA